

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Ação e Omissão (art. 13, § 2º, do CP)

Pela teoria tripartida a caracterização de um **CRIME** depende a ocorrência de um **FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO e CULPÁVEL**.

O **FATO TÍPICO** é composto de ELEMENTOS como **CONDUTA** (uma AÇÃO ou uma OMISSÃO); TIPICIDADE (formal e material); RESULTADO e NEXO CAUSAL.

Vamos dar uma atenção para a **CONDUTA**, em especial, **os institutos da AÇÃO e da OMISSÃO**.

Na **AÇÃO** indica-se um FAZER, ou seja, o agente tem que AGIR. É um ato também conhecido como COMISSIVO.

Para exemplificar, veja como é descrito o crime de “*Estupro de vulnerável*”:

Estupro de vulnerável

Art. 217-A. **Ter conjunção carnal** ou praticar outro ato libidinoso **com menor de 14 (catorze) anos**:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

“Ter conjunção carnal” é um ato COMISSIVO, uma AÇÃO, um FAZER.

Portanto, se o VERBO do crime INDICAR um FAZER, estaremos diante de um crime COMISSIVO, um crime cuja CONDUTA é uma AÇÃO.

Entretanto, não é toda ação que implicará em um crime, e sim a **ação DOLOSA ou CULPOSA**. Nos vamos aprofundar o dolo e culpa em um aula específica, mas por enquanto é bom você saber o que diz o Código Penal:

Art. 18 – Diz-se o crime:

I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;

II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Resumindo, cogitação não é crime, para ser crime, para ser um fato típico, exige-se uma CONDUTA, que poderá ser uma AÇÃO (dolosa ou culposa) ou uma OMISSÃO.

O crime por OMISSÃO exige uma ATENÇÃO ESPECIAL. Vou dar um exemplo de um crime OMISSIVO:

Omissão de socorro

Art. 135 - **Deixar de prestar assistência**, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

A conduta do crime de “*Omissão de Socorro*” é uma OMISSÃO (um não fazer). Nesse caso, para ocorrer o crime, o agente tem que ficar PARADO, INERTE, tem que ser OMISSO. O VERBO do crime indica uma OMISSÃO (“deixar de prestar”).

Esse tipo de crime é conhecido como OMISSIVO PRÓPRIO. PRÓPRIO porque a OMISSÃO faz parte da sua essência. PRÓPRIO no sentido de ORIGINAL. O próprio tipo penal diz que sua conduta é OMISSIVA, ou seja, a OMISSÃO está na ORIGEM do crime.

Então, em suma, é o texto de lei que vai dizer, se o crime é cometido por AÇÃO ou por OMISSÃO.

“Ter conjunção carnal” é uma ação.

“Deixar de prestar assistência” uma omissão.

Se você entendeu o que é OMISSIVO PRÓPRIO, podemos evoluir.

Pergunto: *se o crime de “estupro de vulnerável” é um crime por AÇÃO, porque uma mãe que não protege a filha (UMA OMISSÃO) que vem sendo estuprada pelo padrasto responde por participação no crime de “estupro de vulnerável”?*

Porque o Código Penal resolveu punir os “GARANTIDORES”. Em outras palavras, pessoas que TEM O DEVER DE AGIR. Pessoas que NÃO PODEM SER OMISSAS diante de uma situação. Veja o texto legal:

Art. 13 - (...)

Relevância da omissão

§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:

- a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;*
- b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;*
- c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.*

Trata-se do caso da MÃE que não protege a FILHA. Do policial em serviço que não enfrenta o criminoso. Do salva-vidas que não socorre o afogado. Essas pessoas, se PUDEREM, tem o DEVER de AGIR. Se forem OMISSAS, responderão pelo crime.

Elas não produziram os resultado, mas a LEI (por isso chamam de teoria normativa) determinou sua responsabilidade pela OMISSÃO.

Quando ocorre tais casos, a doutrina diz que o CRIME é OMISSIVO IMPRÓPRIO.

Omissivo IMPRÓPRIO porque o crime não é PROPRIAMENTE um crime OMISSIVO.

Trata-se na verdade de uma forma de COMETER um CRIME DE AÇÃO, (um crime comissivo) por meio de uma OMISSÃO. Por isso, a doutrina também chama o CRIME OMISSIVO IMPRÓPRIO de COMISSIVO POR OMISSÃO.

Pois bem, cogitação não é crime, para ser crime, para ser um fato típico, exige-se uma CONDUTA (ação/omissão).

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

AÇÃO

Na **AÇÃO** indica-se um FAZER, ou seja, o agente tem que AGIR. É um ato também conhecido como COMISSIVO.

Se o VERBO do crime INDICAR um FAZER, estaremos diante de um crime COMISSIVO, um crime cuja CONDUCTA é uma AÇÃO.

Entretanto, não é toda ação que implicará em um crime, e sim a ação DOLOSA ou CULPOSA.

OMISSÃO (OMISSIVO PRÓPRIO)

A conduta do crime é uma OMISSÃO (um não fazer). Nesse caso, para ocorrer o crime, o agente tem que ficar PARADO, INERTE, tem que ser OMISSO. O VERBO do crime indica uma OMISSÃO (“deixar de”).

Esse tipo de crime é conhecido como OMISSIVO PRÓPRIO. PRÓPRIO porque a OMISSÃO faz parte da sua essência. PRÓPRIO no sentido de ORIGINAL. O próprio tipo penal diz que sua conduta é OMISSIVA, ou seja, a OMISSÃO está na ORIGEM do crime.

OMISSÃO (OMISSIVO IMPRÓPRIO)

O Código Penal resolveu punir os “GARANTIDORES”. Em outras palavras, pessoas que TEM O DEVER DE AGIR. Pessoas que NÃO PODEM SER OMISSAS diante de uma situação. Veja o texto legal:

*Art. 13 - (...) **Relevância da omissão** § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.*

Elas não produziram os resultado, mas a LEI (por isso chamam de teoria normativa) determinou sua responsabilidade pela OMISSÃO.

Quando ocorre tais casos, a doutrina diz que o CRIME é OMISSIVO IMPRÓPRIO. Omissivo IMPRÓPRIO porque o crime não é PROPRIAMENTE um crime OMISSIVO.

Trata-se na verdade de uma forma de COMETER um CRIME DE AÇÃO, (um crime comissivo) por meio de uma OMISSÃO. Por isso, a doutrina também chama o CRIME OMISSIVO IMPRÓPRIO de COMISSIVO POR OMISSÃO.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
